

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 77/2531

บริษัท ไตโซมารีน แอนด์ไฟร์อินชัวร์นส์
จำกัดฯ

โจทก์

นายเที่ยง บุญมาหรือพิมพ์สี กับพวก จำเลย

นายนพดล ศรีชัยันดร ทนายจำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีมูลที่จะชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 168)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน
542,895 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 กันยายน
2524(วันที่โจทก์จ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัย)จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ ให้
จำเลยที่ 4ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1จำเลยที่ 3 ชำระเงินให้โจทก์ไม่เกิน200,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2524 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จให้โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166,165)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 4 วางพันธบัตรเงินกู้ 1 ฉบับ จำนวนเงิน 275,000 บาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ไว้เป็นหลักประกัน และจำเลยที่ 4 ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 145,152)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี ครึ่งมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี ครึ่งมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ